

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1818/2531

นางสุภาพ บุญอำนวย

โจทก์

นายประสิทธิ์ เทพเอื้อตระกูล

จำเลย

นางสุภาพ บุญอำนวย โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 2, มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าคดีโจทก์ต้องห้ามมิให้ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับโจทก์เห็นว่า คดีนี้ศาลล่างทั้งสองรับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ปรากฏในสำนวนและผิดจากพยานหลักฐานในสำนวนเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายลักษณะพยาน ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายและเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน อีกประการหนึ่งการที่ศาลจะวินิจฉัยว่า จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ นั้น เป็นขั้นตอนของการวินิจฉัยในชั้นพิจารณาหลังจากที่ศาลประทับฟ้องและสืบพยานโจทก์จำเลยจนสิ้นกระแสความแล้วเท่านั้น แต่คดีนี้เป็นกรณีชั้นไต่สวนมูลฟ้องเท่านั้น ดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์ตั้งประเด็นวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดหรือไม่ จึงไม่ถูกต้องตามขั้นตอนในการดำเนินกระบวนการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายอีกเช่นเดียวกัน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 27)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา137,172,173,174

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีของโจทก์ไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 25)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 26)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยฟังข้อเท็จจริงว่าข้อกล่าวหาที่จำเลยแจ้งแก่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลประเวศ มีมูลแห่งการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นจริงไม่ใช่เป็นการที่จำเลยแกล้งแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนเพื่อให้โจทก์กับพวกต้องรับโทษแต่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโดยวินิจฉัยว่า ที่ร้อยตำรวจโทพัชรจันทบาลพยานโจทก์เบิกความว่า จำเลยได้ร้องทุกข์ไว้ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.10 ในสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 7904/2528 ของศาลชั้นต้นนั้น เป็นคำให้การของผู้ต้องหาที่ 1 คือ จำเลยคดีนี้มีใช้คำร้องทุกข์ เป็นการพิพากษายกฟ้องในปัญหาข้อกฎหมาย โจทก์ฎีกาได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงให้รับฎีกาของโจทก์

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยฟังข้อเท็จจริงว่าข้อกล่าวหาที่จำเลยแจ้งแก่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลประเวศ มีมูลแห่งการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นจริงไม่ใช่เป็นการที่จำเลยแกล้งแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนเพื่อให้โจทก์กับพวกต้องรับโทษแต่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโดยวินิจฉัยว่า ที่ร้อยตำรวจโทพัชรจันทบาลพยานโจทก์เบิก

ความว่า จำเลยได้ร้องทุกข์ไว้ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 10 ในสำนวนคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 7904/2528 ของศาลชั้นต้นนั้น เป็นคำให้การของผู้ต้องหาที่ 1 คือ จำเลยคดีนี้มีใช้คำร้องทุกข์ เป็นการพิพากษายกฟ้องในปัญหาข้อกฎหมาย โจทก์ฎีกาได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงให้รับฎีกาของโจทก์

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ